CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO

RICORSO

con istanza di sospensione dell'atto impugnato (art. 47 D.Lgs. 546/1992)

per

AZIENDA AGRICOLA ESEMPIO s.s., con sede in Castel San Giorgio (SA), partita IVA 01234567890, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall'avvocato del Foro di Salerno indicato nella procura, con domicilio digitale all'indirizzo PEC studio.legale@x.example.it, presso il quale chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni

ricorrente

contro

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO, con sede in Nocera Inferiore (SA), in persona del legale rappresentante pro tempore

resistente

avverso

l'avviso di pagamento n. 2025/0048213/01 del 31/08/2026, relativo al contributo consortile per l'anno 2025 di euro 1.248,00, codice contribuente C-0048213, notificato il 10/09/2026 (doc. 1).

FATTO

1. La ricorrente è un'impresa agricola che conduce, in qualità di proprietaria, un fondo censito al Catasto terreni del Comune di Castel San Giorgio al foglio 14, particelle 210 e 214, della superficie complessiva di ettari 2.76.80, coltivato a ortaggi in pieno campo (doc. 2).

2. Con l'avviso indicato in epigrafe, notificato a mezzo raccomandata il 10/09/2026, il Consorzio ha chiesto il pagamento del contributo consortile per l'anno 2025, per complessivi euro 1.248,00, quale contributo di bonifica del bacino del Sarno.

3. L'avviso si limita a elencare le particelle, la superficie e l'importo dovuto, senza indicare le opere di bonifica dalle quali il fondo trarrebbe beneficio, né gli indici e i criteri di riparto applicati.

4. Il fondo, come si dirà, scola le proprie acque meteoriche in una scolina privata che corre lungo il confine nord, e non risulta servito da alcuna opera consortile.

5. La ricorrente ha perciò incaricato un tecnico di fiducia, che ha eseguito un sopralluogo e redatto una perizia giurata sullo stato dei luoghi, sulle quote del terreno e sul deflusso delle acque (doc. 4). Alla perizia è allegata la planimetria con l'andamento della scolina privata (doc. 3).

6. Ritenendo l'avviso illegittimo e infondato, la ricorrente lo impugna per i seguenti motivi di

DIRITTO

Premessa sulla giurisdizione e sulla competenza.

Le controversie sui contributi consortili rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 546/1992. È competente per territorio questa Corte, nella cui circoscrizione ha sede il Consorzio resistente (art. 4 D.Lgs. 546/1992). Trattandosi di controversia di valore non superiore a euro 5.000, il ricorso è deciso dal giudice in composizione monocratica (art. 4-bis D.Lgs. 546/1992).

I. PRIMO MOTIVO

Violazione e falsa applicazione dell'art. 860 c.c. e degli artt. 10 e 11 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215. Difetto del presupposto del contributo: assenza di un beneficio diretto e specifico per il fondo.

Il contributo di bonifica è dovuto dai proprietari degli immobili situati nel perimetro del comprensorio che traggono beneficio dalle opere di bonifica. Il beneficio, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve essere diretto e specifico: deve tradursi in un incremento di valore del singolo immobile, e non può consistere nel generico vantaggio che deriva a tutto il territorio dalla presenza delle opere.

La sola inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza non basta: occorre che le opere abbiano un rapporto concreto con il fondo, per collocazione, per funzione e per effetti.

Nel caso in esame quel rapporto manca del tutto. Il fondo della ricorrente non trae alcun beneficio diretto e specifico dalle opere del Consorzio, per tre ragioni accertate dalla perizia in atti (doc. 4):

a) le acque meteoriche del fondo defluiscono, per la naturale pendenza del terreno, nella scolina privata posta lungo il confine nord, realizzata e mantenuta a spese della ricorrente;

b) il fondo si trova a una quota superiore a quella del Canale Macchione, sicché non è esposto ai rigurgiti del canale e non riceve protezione dalle opere di difesa idraulica;

c) il fondo non è servito dalla rete irrigua consortile e la ricorrente si approvvigiona da un pozzo proprio, regolarmente denunciato.

Ne consegue che la cessazione delle opere consortili non muterebbe in alcun modo la condizione del fondo, né il suo valore.

Né può fondare la pretesa il Piano di Classifica del territorio, approvato con delibera della Giunta regionale n. 0403/AC del 18/03/1997: è anteriore di quasi trent'anni ai fatti di causa e non tiene conto delle trasformazioni intervenute nella rete di scolo e nell'uso del suolo.

Una presunzione di beneficio fondata su un piano così risalente non può prevalere sulla prova contraria offerta dalla ricorrente con la perizia in atti, che documenta lo stato attuale dei luoghi. Spetta in ogni caso al Consorzio dimostrare l'esistenza di un beneficio concreto, tanto più quando, come qui, il contribuente ne ha specificamente contestato la sussistenza.

L'avviso va dunque annullato per difetto del presupposto impositivo.

II. SECONDO MOTIVO

Violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/1990. Difetto di motivazione dell'avviso.

L'atto impugnato indica soltanto gli identificativi catastali, la superficie e l'importo complessivo. Non indica le opere di bonifica alle quali il contributo si riferisce, gli indici tecnici ed economici applicati al fondo, né il criterio con cui da quegli indici si giunge alla somma richiesta.

L'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente impone che gli atti siano motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo vale anche per gli atti dei consorzi di bonifica, che esercitano una potestà impositiva.

Una motivazione per relationem al Piano di Classifica sarebbe ammissibile solo se l'avviso indicasse il piano e i parametri applicati, consentendo al contribuente di verificare il calcolo. Nulla di tutto ciò si legge nell'atto impugnato, che si limita a una tabella di importi.

La carenza di motivazione ha leso il diritto di difesa della ricorrente, che non è stata posta in condizione di comprendere le ragioni della pretesa e di contestarne la misura.

L'avviso è pertanto illegittimo anche sotto questo profilo.

III. TERZO MOTIVO

Erronea determinazione della superficie soggetta a contributo.

In via subordinata, l'avviso è comunque errato nella misura. La superficie tassata, pari a ettari 2.76.80, comprende per intero la particella 214, sulla quale insistono un fabbricato rurale, un'aia pavimentata e la viabilità interna, per circa 1.850 metri quadrati (doc. 2 e doc. 4).

Tali aree non sono coltivate e non partecipano al beneficio agricolo che il Consorzio pone a fondamento della contribuenza dei terreni: vanno quantomeno escluse dal calcolo, o assoggettate al diverso regime previsto per gli immobili extragricoli.

La rideterminazione della superficie comporta una riduzione proporzionale del contributo, che la ricorrente quantifica in via subordinata in euro 83,40, salvo diversa determinazione.

Ove la Corte non ritenesse di accogliere i primi due motivi, l'avviso andrà dunque annullato in parte, con rideterminazione del contributo dovuto.

Riserva di motivi aggiunti.

La ricorrente si riserva di proporre motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 546/1992 dopo il deposito, da parte del Consorzio, del Piano di Classifica e degli atti di riparto.

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO

(art. 47 D.Lgs. 546/1992)

Sul fumus boni iuris. Le ragioni esposte nei motivi che precedono, e in particolare la prova del difetto di beneficio offerta con la perizia giurata (doc. 4), dimostrano la fondatezza del ricorso, o quanto meno la sua non manifesta infondatezza.

Sul periculum in mora. Decorso il termine di pagamento, il Consorzio potrà procedere alla riscossione coattiva, con aggravio di interessi e spese. La ricorrente è una piccola impresa agricola che, nell'annata in corso, ha subito una contrazione dei ricavi per le condizioni climatiche,

e l'esborso, unito al rischio di azioni esecutive sui beni aziendali, le arrecherebbe un danno grave e irreparabile, sproporzionato rispetto all'interesse del Consorzio a riscuotere prima della decisione.

Per tali ragioni la ricorrente chiede la sospensione dell'avviso impugnato fino alla decisione del ricorso nel merito, e chiede che l'istanza sia trattata nella prima camera di consiglio utile.

CONCLUSIONI

Voglia la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, in composizione monocratica:

in via cautelare, sospendere l'esecuzione dell'avviso impugnato;

nel merito, annullare l'avviso di pagamento n. 2025/0048213/01 per i motivi esposti;

in via subordinata, rideterminare il contributo escludendo le superfici non agricole;

con vittoria di spese.

Si dichiara che il valore della lite, ai sensi dell'art. 12 c.2 D.Lgs. 546/1992, è di euro 1.248,00 e che il contributo unificato dovuto è di euro 30,00.

Si producono: (1) avviso di pagamento n. 2025/0048213/01; (2) visura catastale del foglio 14, particelle 210 e 214; (3) planimetria dello stato dei luoghi; (4) perizia giurata.

Salerno, 4 novembre 2026

PROCURA ALLE LITI

L'Azienda agricola Esempio s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, nomina suo difensore nel presente giudizio l'avvocato del Foro di Salerno indicato nella carta intestata dello studio, con ogni potere di legge, compreso quello di proporre istanze cautelari e motivi aggiunti, ed elegge domicilio digitale presso il suo indirizzo PEC.

Il legale rappresentante · per autentica, il difensore

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

(art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. 546/1992)

Il sottoscritto avvocato, difensore della ricorrente, ha notificato il presente ricorso, con la procura alle liti, al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, trasmettendone copia informatica firmata digitalmente a mezzo posta elettronica certificata dall'indirizzo studio.legale@x.example.it all'indirizzo protocollo.consorzio@x.example.it, risultante dall'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni.

Allegati al messaggio: ricorso.pdf.p7m; documenti-1-3.pdf.p7m; perizia.pdf.p7m.

Attesta la conformità della copia informatica all'originale, ai sensi dell'art. 25-bis D.Lgs. 546/1992.

Salerno, 5 novembre 2026

Il difensore

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005